

다. 조세채권

조치요구서 - 14

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 압류재산 매각결정 취소 업무 처리 불철저 및 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있으며

조세채권관리처는 같은 세칙 제23조 제1항에 따라 압류재산매각 대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제53조에 따르면 매수인이 매수대금을 지정된 대금납부기한까지 납부하지 아니한 경우 매수대금 납부촉구서에 의하여 납부를 촉구하여야 하고, 매수대금 납부 촉구가 긴급한 경우에는 구술 또는 기타의 방법으로 촉구할 수 있다고 규정하고 있으며

요강 제54조에서는 제53조에 따라 납부를 촉구하여도 매수인이 매수대금을 지정된 기한까지 납부하지 아니한 경우에는 매각결정을 취소하고, 매각결정 취소 통지서에 의하여 그 사실을 매수인에게 통지하도록 하고 있다.

한편, 요강 제7조 및 제9조에서는 매수대금 납부촉구서, 매각결정 취소 통지서 등의 서류에 대한 송달 방법을 정하고 있는데, 이 서류들은 배달증명우편 송달이 원칙이나 ①매각결정 통지서, ②매각불허 통지서, ③매수대금 납부촉구서, ④매각결정 취소 통지서, ⑤배분기일 통지서의 경우 그 서류를 송달받아야 할 자가 신청한 경우에 한하여 전자송달⁸³⁾을 할 수 있고, 온비드로 이를 대신⁸⁴⁾할 수 있다고 명시하고 있다.

따라서, 매수대금 납부촉구는 매각결정 취소의 전제 조건이므로 업무 담당자는 반드시 송달 결과를 확인 후 매각결정을 취소하여야 하고, 매각결정이 취소된 경우에는 매수인에게 매각결정 취소 통지서를 송달하여야 한다.⁸⁵⁾ 또한 국민 편의와 업무 효율성 제고를 위하여 전자송달을 적극 활용할 필요가 있다.

83) 전자통신망을 이용한 송달로, 명의인의 전자우편주소로의 송달

84) 요강 제7조 제9항에 따르면 전자송달은 송달받을 자가 지정한 전자우편주소에 입력된 때(전자시스템(온비드)에 저장하는 경우에는 저장된 때를 말함)에 그 송달을 받아야 할 자에게 도달한 것으로 봄

85) 매수대금 납부 최고서가 '이사불명' 등의 사유로 반송이 되었는데도 최고기한까지 납부하지 않자 매각결정 취소 후 취소 통지서를 다시 동일주소로 발송하여 반송된 사례로, 이 매각결정 취소 통지서는 원고에게 적법하게 송달되지 아니하였을 가능성이 크다는 요지로 공사의 매각결정취소처분이 취소된 판례가 있음 [대법원 2014. 8. 20. 선고 2012두14842 판결]

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 압류재산 매수대금 납부촉구 및 매각결정 취소 업무 처리 불철저

그런데 감사대상기간 동안 지역본부의 매수대금 납부촉구서 및 매각결정 취소 통지서 발송 업무 처리현황을 점검한 결과

2023. 7. 19. ☞☞세무서로부터 수임한 체납자 ◇◇◇ 압류재산 (0000-00000-000)의 경우 공매 낙찰자인 □□□에게 발송한 매수대금 납부촉구서가 주소불명으로 반송되었는데 재송달 등의 조치 없이 매각결정 취소 후 같은 주소로 매각결정 취소 통지서를 발송하여 동일하게 주소불명 사유로 반송되는 등

[표 31] 및 [별지 4] “매수대금 납부촉구서 및 매각결정 취소 통지서 미송달 명세”와 같이 매수대금 납부촉구서가 송달되지 않았음에도 재송달 등의 조치 없이 매각결정을 취소하였을 뿐만 아니라, 매각결정 취소 통지서까지 송달이 되지 않은 사례 359건이 확인되었다.

[표 31] 매수대금 납부촉구서 및 매각결정 취소 통지서 미송달 현황

(단위: 건)

지역본부	매각결정 취소	촉구서·통지서 미송달	지역본부	매각결정 취소	촉구서·통지서 미송달
------	------------	----------------	------	------------	----------------

“기재 생략”

(2) 전자송달 제도 활성화를 위한 시스템 개선 필요

위와 같이 매수대금 납부촉구 및 매각결정 취소 업무 처리가 미흡한 원인을 살펴본 결과

통상 매수대금 납부촉구서 발송 시 지정할 수 있는 납부기한은 촉구일(납부기일 다음 날)로부터 10일 이내로, 업무 담당자에게 매각결정 취소 전 매수대금 납부촉구서의 송달 여부 확인 및 재송달을 하기 위한 시간적 여유가 충분하지 않은 실무상 어려움이 있었을 뿐만 아니라

압류재산 매수인을 대상으로 전자송달을 활성화하기 위한 시스템 또한 일부 보완할 점이 있었다.⁸⁶⁾

① 요강에 따르면 5가지 종류의 서류⁸⁷⁾에 대해 민원인이 신청하는 경우 전자송달을 할 수 있고, 이를 온비드로 대신할 수 있도록 규정하고 있으나, [표 32] 및 [그림 6]과 같이 현재 온비드시스템에서는 ‘매각결정 통지서’만 전자송달 신청이 가능하였고, 또한 ‘매수대금 납부촉구서’의 경우에는 열람 및 출력 기능도 제한되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 32] 매수인 대상 온비드 전자송달 신청 및 열람·출력 현황

구분	전자송달 가능 서류명	전자송달 신청	열람·출력
----	-------------	---------	-------

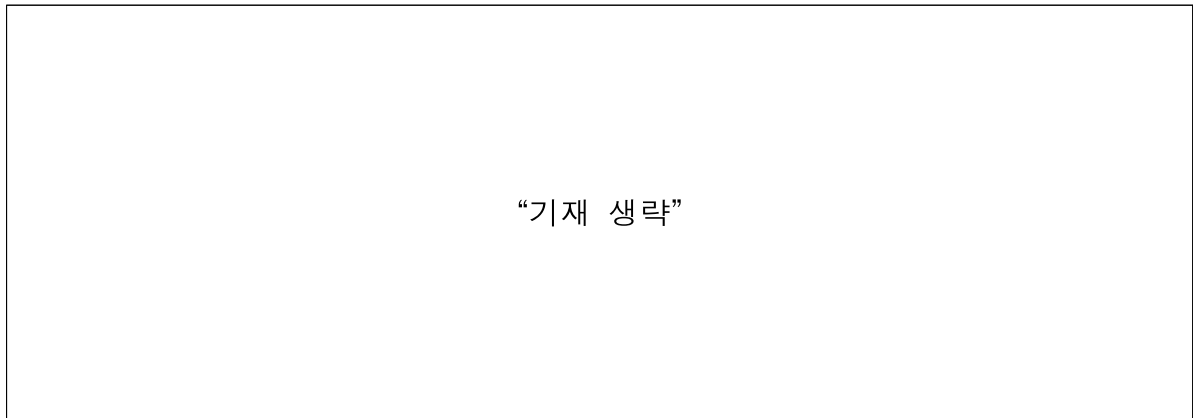
“기재 생략”

* 매각결정 통지서 외 잔대금 납부 영수증도 전자송달 신청 및 열람·출력 가능

86) 온비드시스템에서 2022. 3. 1. ~ 2024. 7. 31. 동안 입찰자가 매각결정 통지서에 대하여 전자송달을 신청한 비율은 99.46%에 달하는 것으로 확인된 바, 매수인에 대한 전자송달 제도를 활성화 하는 경우 송달 관련 민원 및 분쟁 등을 사전에 예방할 수 있을 뿐만 아니라, 지역본부 담당자들의 업무 부담 및 송달비용 절감 등의 효과도 얻을 수 있을 것으로 판단됨

87) ①매각결정 통지서, ②매각불허 통지서, ③매수대금 납부촉구서, ④매각결정 취소 통지서, ⑤배분기일 통지서(매수인에게 발송하는 통지서가 아님)

[그림 6] 온비드시스템 상 입찰자의 전자송달 신청 안내 화면



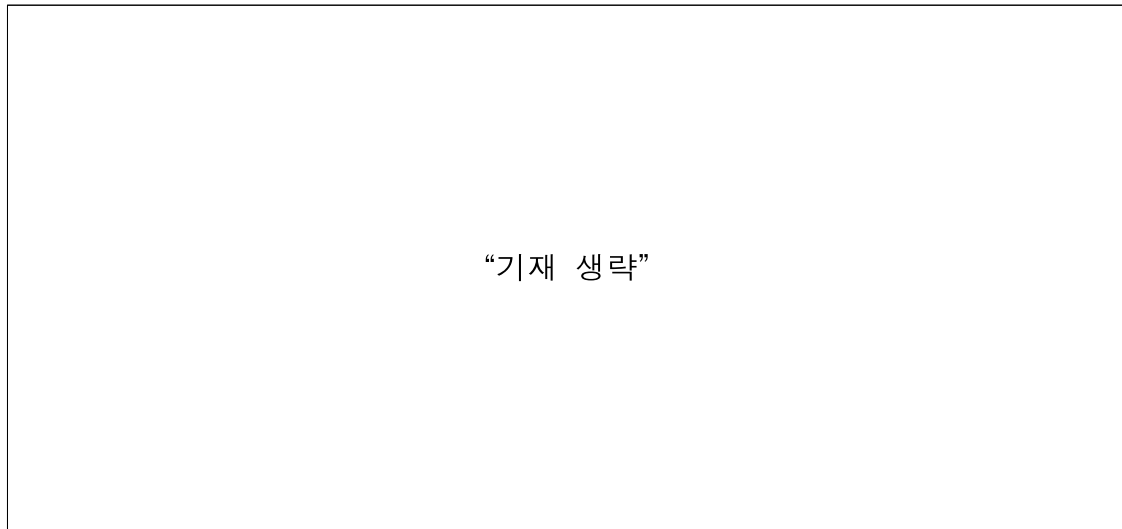
② 이와는 별도로 조세채권관리처에서는 전자송달 활성화를 위하여 2021년 조세정리시스템에 전자송달 관련 기능을 개발⁸⁸⁾한 바 있으나, 이를 이용하기 위해서는 담당자가 수기로 작성된 ‘전자송달 이용 신청서’를 접수받은 후 조세정리시스템에서 직접 설정 변경을 해야 하는 등 복잡한 처리 절차로 인하여 감사일 현재까지 전자송달 신청 및 이용 내역은 없는 것으로 확인되었다.

③ 또한 매수인이 매각결정 통지서에 대해 전자송달을 신청 하였더라도 조세정리시스템에서는 이를 별도로 확인할 수 없었으며, 단지 매수인이 온비드시스템에서 해당 서류를 열람·출력한 경우에만 그 일시를 [그림 7]과 같이 조세정리시스템의 ‘매각대금(잔대금) 입금 처리’ 화면에서 조회⁸⁹⁾할 수 있는 등 조세정리시스템과 온비드시스템의 연계도 강화할 필요가 있다.

88) 조세정리시스템에서 이해관계인이 전자송달 대상으로 설정되면 동 시스템의 e그린/전자우편 발송 화면에서 기존에 저장된 이메일 주소로 전자송달 발송 의뢰가 가능하고, 전자우편 발송 시 핸드폰 번호로 알림 문자가 발송됨

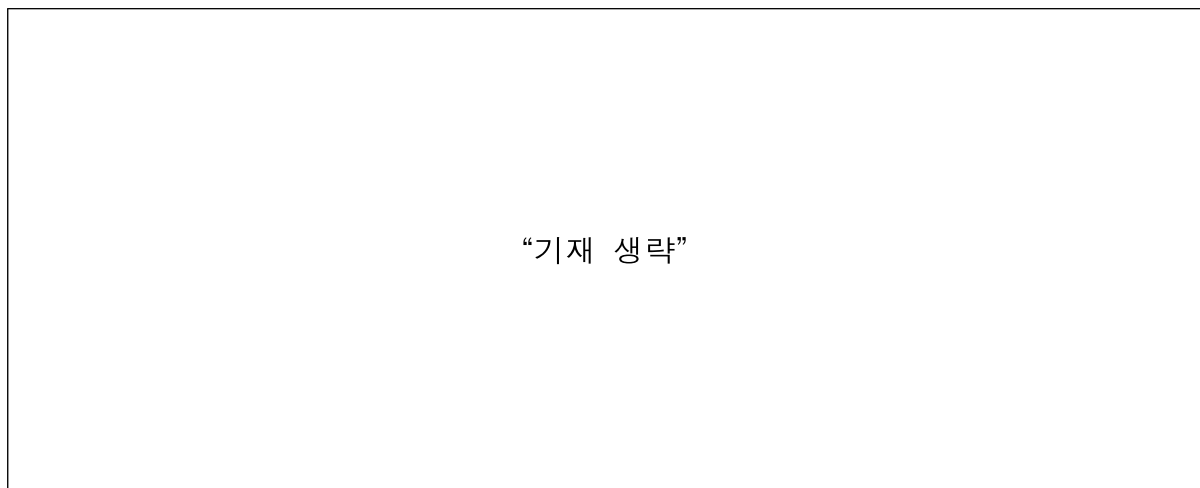
89) 온비드시스템에서 전자송달이 신청된 경우 조세정리시스템에서 신청자의 매각결정 통지서 정보를 전송 받아 열람·출력 기능을 지원하고, 그 일시를 조세정리시스템에 전송

[그림 7] 조세정리시스템 매각대금(잔대금) 입금처리 화면



한편, 「국세기본법」 제12조 및 같은 법 시행령 제6조의4에서도 요강과 유사하게 법령에서 정한 서류⁹⁰⁾에 대해서는 국세정보통신망(홈택스)에 저장된 때에 송달받을 자에게 도달한 것으로 본다고 규정하고 [그림 8]과 같이 전자고지 시스템을 구축하고 운용 중에 있다.

[그림 8] 홈택스 전자고지 신청 안내문



90) 전자송달을 할 수 있는 서류 중 납부고지서, 독촉장 및 국세환급금통지서

따라서, 압류재산 공매 업무와 관련하여 전자송달 제도가 활성화될 수 있도록 매수인에 대한 전자송달 신청 및 열람·출력 가능 서류를 확대하고, 조세정리시스템과 온비드시스템의 연계 운용을 강화하는 등 시스템을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 12개 지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 매수인 대상 전자송달 시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 압류재산 매수대금 납부촉구 및 매각결정 취소 통지서 송달 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

조세채권관리처장은 매수인 대상 전자송달 신청 및 열람·출력 가능 서류를 확대하고, 조세정리시스템과 온비드시스템의 연계 운영을 강화하는 등 전자송달 활성화 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)